

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7965/2543

พนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
นายไข นาชัยเงิน

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 มาตรา 35 (1), มาตรา 91
ป.อ. มาตรา 80

การที่จำเลยนำธนบัตรของกลางจะไปแจกจ่ายให้แก่ผู้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยนำธนบัตรและรายชื่อผู้เลือกตั้งของกลางซุกซ่อนไว้ในรถยนต์เกิดเหตุแล่นไปในหมู่บ้านอันเป็นเขตเลือกตั้ง ลักษณะการกระทำดังกล่าวเป็นการดำเนินการล่องไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายพร้อมที่จะให้ธนบัตรของกลางแก่ผู้เลือกตั้งทันที เพื่อจะจูงใจให้ผู้เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้รับสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การกระทำดังกล่าวใกล้ชิดต่อความผิดสำเร็จ ถือได้ว่าจำเลยลงมือทำความผิดแล้ว แต่กระทำไปไม่ตลอดเพราะถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมเสียก่อน จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามให้ทรัพย์สินแก่ผู้เลือกตั้ง เพื่อจะจูงใจให้ผู้เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 35 (1) ประกอบ ป.อ. มาตรา 80

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 35, 91 ป.อ. มาตรา 33, 91, 371 พ.ร.บ.อาชญา

ปิ่น เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ ธิบของกลาง ยกเว้นอาวุธปืน และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
จำเลยมีกำหนด 10 ปี

จำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ
ข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 35 (1), 91 ประกอบ ป.อ. มาตรา 80 พ.ร.บ.อาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ป.อ. มาตรา 371 การกระทำของจำเลย
เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 91 ความผิด
ข้อหาพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อ
กฎหมายหลายบทให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ จึงเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดฐาน
พยายามให้ทรัพย์สินแก่ผู้เลือกตั้งเพื่อจะจูงใจให้ผู้เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้
สมัครรับเลือกตั้ง จำคุก 4 ปี ฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดย
ไม่มีใบอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควร ปรับ 2,000 บาท ความผิดข้อหาพาอาวุธปืน
จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ตาม ป.อ.
มาตรา 78 ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับ 1,000 บาท รวมจำคุก 4 ปี ปรับ 1,000 บาท
ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม ป.อ. มาตรา 29, 30 ธิบของกลางยกเว้นอาวุธปืน และ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยมีกำหนด 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิจารณายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

()

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริง - 1947 กาฬสินธุ์ ซึ่งอยู่ในความค
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>